

1503544-92.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2305032/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 2, 21290561 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 2, 472/21/556 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 2, 2305032 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO e DEBATES

Processo Digital nº:

1503544-92.2021.8.26.0548 controle:2021/001233

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2305032/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 2, 21290561 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 2, 472/21/556 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 2, 2305032 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 472/21/556 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2305032/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIO OLIVEIRA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Capitulação Recebida a Denúncia ou Queixa Crime << Informação indisponível >>

Réu Preso

Aos 11 de maio de 2022, às 15 horas, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas, Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), teve início a audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, nos autos nº 2021/001233, em que a Justiça Pública move ao réu VITORIO

OLIVEIRA SILVA . Apregoadas as partes compareceu a Dr(a). Marcela Scanavini Bianchini, DD. Promotor(a) de Justiça, presente o acusado, presente seu defensor Dr. Thiago Soares Piccolotto, Defensor Público. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado o seguinte: Considerando o decidido recentemente pelo STJ, no HC nº 397.382/SC, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determino que o réu seja interrogado ao final da instrução, para evitar futura arguição de nulidade. Esta audiência foi realizada, excepcionalmente, por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme o Provimento CSM nº 2.651/22 e os Comunicados CG 208/22 e 284/20. Nesta oportunidade foram inquiridas as testemunhas Willian Da Silva, Eduardo Cava Leanza e Vanuzia de Cássio , bem como foi o acusado interrogado, todos ouvidos separadamente pelo sistema videoconferência, observando sempre a incomunicabilidade dos declarantes/depoentes, conforme segue. Na sequência foram gravados os depoimentos, através de gravação no Software Microsoft Teams, podendo ser acessado pela importação no sistema SAJ, sendo realizado em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/2020, todos ouvidos separadamente pelo sistema audiovisual, observando sempre a incomunicabilidade dos declarantes/depoentes, conforme segue. Na sequência foram gravados os depoimentos, na presença e com a concordância das partes, ficando anexados aos autos. Encerrada a instrução e aberto os debates, foi dada a palavra a DD. Representante do Ministério Público, bem como ao DD. Defensor, que se manifestaram oralmente, conforme gravação anexa. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença. VISTOS. VITORIO OLIVEIRA SILVA, RG nº 66.438.101/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 10.11.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 43/45). Inicialmente, o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 79 e 85). A denúncia foi recebida aos 25.02.22 e o acusado citado aos 17.03.22 (fls. 86 e 121). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio, no que foi acompanhada pela defesa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Realmente é caso de desclassificação. A materialidade e autoria foram comprovadas, mas não no sentido do tráfico, e sim no sentido de trazer consigo drogas para o consumo pessoal. Como bem admitido pelo acusado, os documentos, o laudo de natureza das drogas, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos, aliados à confissão do acusado, dão conta de que realmente houve esse porte das drogas. No entanto, pela quantidade, e considerando que apenas um tipo de droga foi apreendido, que o réu explicou a origem do dinheiro que carregava e dadas as demais circunstâncias tratadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, entendo que realmente é caso apenas de condenação pelo artigo 28 da Lei 11.343/06. Não considero que o réu seja reincidente justamente por não haver trânsito em julgado, em função do princípio da presunção da inocência. Também tem precedente, embora não vinculante, do STJ, no sentido de que a reincidência nesse caso tem que ser específica e não reincidência genérica. No mais, entendo que a pena de advertência ficaria aquém da função do dispositivo penal, razão pela qual determino a prestação de serviço à comunidade por 2 (dois) meses, a ser cumprida nos termos do § 5º do art. 28 da Lei de Drogas. O réu realmente está preso e faz jus à detração, mas é o juízo da execução penal quem deve decidir a respeito disso. Se o caso, o juízo da execução penal extingue essa punibilidade. Determino a prestação de serviço a comunidade, no prazo de 02 (dois) meses, observado o disposto no § 5º do artigo 28, em estabelecimento a ser definido pelo juízo das execuções. Isto posto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.233/21 e CONDENO VITORIO OLIVEIRA SILVA, RG nº 66.438.101/SP, a cumprir 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração à norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Revogo a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, destruam-se os entorpecentes apreendidos, nos termos da Lei 11.343/06. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs,

observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito. Eu, CLNS, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA